

JURISPRUDÊNCIA CURADA PARA CONCURSOS DE MAGISTRATURA

Direito Financeiro e Tributário — Teoria Geral dos Tributos, Taxas e Administração/Processo Tributário

Curadoria elaborada para preparação à Magistratura Estadual — banca FGV

Data da curadoria: 04 de setembro de 2026

Fonte: Buscador Dizer o Direito (buscadordizerodireito.com.br)

Período coberto: junho/2021 a junho/2026 (RG, repetitivos e controle concentrado) | junho/2023 a junho/2026 (casos isolados)

Abrange as divisões (L2) da taxonomia: Teoria Geral dos Tributos e Espécies Tributárias (Taxas, IGF, RERCT), Legislação/Norma e Obrigação Tributária (norma antielisiva), Crédito Tributário (garantias) e Administração, Infrações e Processo Tributário (fiscalização, dívida ativa/PAF, execução fiscal e processo judicial tributário)

Sumário

Direito Financeiro e Tributário — Teoria Geral dos Tributos e Espécies Tributárias

Taxas — Poder de Polícia, Serviço Público e Base de Cálculo

É constitucional taxa cujo valor guarde equivalência razoável com o custo do exercício do poder de polícia

São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de prevenção e combate a incêndios prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar

Município não pode criar taxa de fiscalização de torres e antenas de transmissão

É inexigível a Taxa de Saúde Suplementar por ter sua base de cálculo fixada por resolução, e não por lei

É constitucional adotar o tipo de atividade exercida pelo contribuinte como critério de fixação do valor da taxa de fiscalização

É constitucional lei estadual que institui taxa para o exercício do poder de polícia sobre exploração de recursos minerários

Estados não podem cobrar taxa por serviços gerais de segurança pública, mas podem cobrar por serviços específicos e divisíveis em eventos não gratuitos

É inconstitucional lei estadual que institui taxa de vistoria veicular para verificação de equipamentos de proteção contra incêndio

É inconstitucional a cobrança de taxa para emissão de certidões/atestados voltados à defesa de direitos ou esclarecimento de situações de interesse pessoal

A arrecadação da Taxa de Fiscalização dos Mercados de Títulos e Valores Mobiliários (TFMTVM) deve ser destinada à CVM

É inconstitucional lei municipal que delegue ao Prefeito, sem parâmetros, a fixação por decreto dos valores de taxas

A Lei de Liberdade Econômica não dispensa, por si só, o pagamento de taxa municipal de localização e funcionamento

Taxas — Custas Judiciais e Emolumentos

É válida a cobrança de custas judiciais e emolumentos com base no valor da causa ou do bem, respeitados limites mínimo e máximo

Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF) — Mora Legislativa

O Congresso Nacional está em mora na edição da lei complementar que regulamenta o Imposto sobre Grandes Fortunas

Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT)

É constitucional a exclusão de detentores de cargos públicos e seus familiares do Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT)

A vedação de adesão ao RERCT por parentesco com ocupante de cargo público não alcança dirigente de sociedade privada com participação minoritária de sociedade de economia mista

Direito Financeiro e Tributário — Legislação, Norma e Obrigação Tributária

Legislação, Vigência, Interpretação e Fato Gerador

O parágrafo único do art. 116 do CTN (norma geral antielisiva), incluído pela LC 104/2001, é constitucional

Direito Financeiro e Tributário — Crédito Tributário

Garantias e Privilégios do Crédito

O concurso de preferência entre pessoas jurídicas de direito público na cobrança de créditos tributários não foi recepcionado pela CF/88

Constituição e Lançamento Tributário

O termo inicial da decadência para novo lançamento, após anulado o anterior por erro na identificação do tributo, conta-se da decisão definitiva que anulou o lançamento originário

Direito Financeiro e Tributário — Administração, Infrações e Processo Tributário

Fiscalização Tributária

[É constitucional a obrigação de empresas beneficiárias de incentivos fiscais informarem à Receita Federal, por meio da DIRBI, os benefícios utilizados](#)

[É constitucional a instituição de Regime Especial de Fiscalização para contribuintes devedores contumazes, sem caracterizar sanção política](#)

[É constitucional a obrigatoriedade do Emissor de Cupom Fiscal \(ECF\) para empresas varejistas](#)

Dívida Ativa, Certidões e Processo Administrativo Fiscal (PAF)

[É possível reconhecer a prescrição intercorrente no processo administrativo para apuração de infrações aduaneiras de natureza não tributária](#)

[As decisões do CARF não podem ser enquadradas como "práticas reiteradamente observadas" para fins de afastar multa e juros \(art. 100, III, CTN\)](#)

[A consulta administrativa não suspende nem interrompe o prazo prescricional para restituição ou compensação tributária](#)

Processo Judicial Tributário

[É possível reconhecer fraude à execução fiscal mesmo quando a doação do bem penhorado foi feita antes da citação do devedor](#)

[Não há fraude à execução fiscal quando o imóvel penhorado foi adquirido por usucapião antes da inscrição em dívida ativa](#)

[Não é possível assegurar, na via administrativa, o direito à restituição de indébito tributário reconhecido por decisão judicial transitada em julgado](#)

[Não cabe ação de consignação em pagamento para recolher o tributo em parcelas](#)

[A ação consignatória do art. 164, III, do CTN exige a efetiva cobrança do mesmo tributo por mais de um ente federado](#)

[Contribuintes que renunciam a ações judiciais para aderir à transação tributária da Lei 13.988/2020 não devem honorários sucumbenciais](#)

[A base de cálculo da multa de mora corresponde ao valor do débito originário, sem incluir os encargos moratórios](#)

[É de cinco anos, contado da adesão ao parcelamento, o prazo para o contribuinte questionar judicialmente o débito confessado](#)

Direito Financeiro e Tributário — Teoria Geral dos Tributos e Espécies Tributárias

Taxas — Poder de Polícia, Serviço Público e Base de Cálculo

É constitucional taxa cujo valor guarde equivalência razoável com o custo do exercício do poder de polícia

Taxas — Poder de Polícia, Serviço Público e Base de Cálculo

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ADI 6.737/PR | **Relator:** Cármen Lúcia | **Data:** 07/06/2021

Sistemática: Controle Concentrado

 **Tese fixada / Decisão:** É constitucional a instituição de taxa pela qual observada equivalência razoável entre o valor exigido do contribuinte e os custos referentes ao exercício do poder de polícia, nos termos do art. 145, II, da CF/88.

 **Resumo do caso:** O Paraná instituiu, por lei estadual, a Taxa de Registro de Contratos devida pelo exercício do poder de polícia do Detran/PR sobre contratos de financiamento com garantia de veículos. O STF julgou constitucional a exigência, reafirmando que a taxa remuneratória do poder de polícia é válida desde que exista equivalência razoável — e não mera referibilidade abstrata — entre o valor cobrado do contribuinte e o custo da atividade estatal de fiscalização, sob pena de desnaturar a espécie tributária em verdadeiro imposto disfarçado.

 **Conexões:** Art. 145, II, CF/88 e art. 77 do CTN (conceito de taxa); serve de parâmetro geral para toda a linha jurisprudencial de 2021-2026 sobre proporcionalidade em taxas de polícia (ADI 7.400/MT, ADI 3.717/PR, RE 1.417.155/RN — Tema 1.282).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/8295/e-constitucional-a-instituicao-de-taxa-pela-qual-observada-equivalencia-razoavel-entre-o-valor-exigido-do-contribuinte-e-os-custos-referentes-ao-exercicio-do-poder-de-policia-nos-termos-do-art-145-ii-da-cf88>

Data da consulta: 04/09/2026

São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de prevenção e combate a incêndios prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar

Taxas — Poder de Polícia, Serviço Público e Base de Cálculo

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: RE 1.417.155/RN | **Relator:** Dias Toffoli | **Data:** 26/03/2025

Sistemática: Repercussão Geral — Tema 1282

 **Tese fixada / Decisão:** São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares.

 **Resumo do caso:** O STF fixou que os serviços de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate prestados pelos corpos de bombeiros militares são específicos e divisíveis o suficiente para ensejar a cobrança de taxa (art. 145, II, CF/88), sendo irrelevante que o serviço também beneficie a coletividade em geral, desde que identificável o sujeito passivo. O julgamento foi realizado em conjunto com outros dois casos sobre o mesmo Corpo de Bombeiros (taxa de vistoria veicular e taxa de emissão de atestados/certidões), nos quais o STF fixou distinções relevantes.

 **Conexões:** Julgado no mesmo dia e sessão que a ADPF 1.028/PE (taxa de vistoria veicular — inconstitucional) e a ADPF 1.029/RJ (taxa de emissão de certidões/atestados — inconstitucional quando para defesa de direitos); art. 145, II, CF/88; ADI 6.737/PR (equivalência razoável).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13641/e-constitucional-lei-estadual-que-institui-a-cobranca-de-taxas-pela-utilizacao-efetiva-ou-potencial-dos-servicos-de-prevencao-e-combate-a-incendios-busca-salvamento-ou-resgate-prestados-ou-postos-a-disposicao-pelo-corpo-de-bombeiros-militar>

Data da consulta: 04/09/2026

Município não pode criar taxa de fiscalização de torres e antenas de transmissão

Taxas — Poder de Polícia, Serviço Público e Base de Cálculo

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: RE 776.594/SP | **Relator:** Dias Toffoli | **Data:** 02/12/2022

Sistemática: Repercussão Geral — Tema 919

 **Tese fixada / Decisão:** A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.

 **Resumo do caso:** Compete privativamente à União instituir a Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF), recolhida ao FISTEL, devida pelas concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviços de telecomunicações e de uso de radiofrequência, pela fiscalização do funcionamento das estações. O STF, em repercussão geral, declarou inconstitucionais as leis municipais que criam taxa própria de fiscalização de torres e antenas, por invadirem competência privativa da União sobre telecomunicações (art. 22, IV, CF/88).

 **Conexões:** Conexo com a ADPF 512/DF (STF, 22/05/2023), que declarou inconstitucional taxa municipal de fiscalização da ocupação de postes por equipamentos de telecomunicações, pela mesma razão de invasão de competência da União; art. 22, IV, CF/88.

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/11244/municipio-nao-pode-criar-taxa-de-fiscalizacao-de-torres-e-antenas-de-transmissao>

Data da consulta: 04/09/2026

É inexigível a Taxa de Saúde Suplementar por ter sua base de cálculo fixada por resolução, e não por lei

Taxas — Poder de Polícia, Serviço Público e Base de Cálculo

Tribunal: STJ | **Órgão:** 1ª Seção

Processo: REsp 1.872.241-PE | **Relator:** Herman Benjamin | **Data:** 23/11/2022

Sistemática: Recurso Repetitivo

 **Tese fixada / Decisão:** É inexigível a Taxa de Saúde Suplementar, prevista no art. 20, I, da Lei 9.961/2000, porquanto sua base de cálculo foi fixada pelo art. 3º da Resolução RDC 10/2000, em ofensa ao princípio da legalidade estrita.

 **Resumo do caso:** O art. 3º da Resolução RDC 10/2000 estabeleceu, em concreto, a própria base de cálculo da Taxa de Saúde Suplementar — na modalidade devida por plano de saúde (art. 20, I, da Lei 9.961/2000) —, em afronta ao princípio da legalidade estrita previsto no art. 97, IV, do CTN, segundo o qual somente a lei pode fixar a base de cálculo do tributo. O STJ, em recurso repetitivo, declarou inexigível a taxa nessa modalidade.

 **Conexões:** Art. 97, IV, CTN (reserva legal para base de cálculo); art. 145, II, CF/88.

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/11193/e-inexigivel-a-taxa-de-saude-suplementar-prevista-no-art-20-i-lei-99612000-porquanto-sua-base-de-calculo-foi-criada-pelo-art-3o-da-resolucao-rdc-102000>

Data da consulta: 04/09/2026

É constitucional adotar o tipo de atividade exercida pelo contribuinte como critério de fixação do valor da taxa de fiscalização

Taxas — Poder de Polícia, Serviço Público e Base de Cálculo

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ARE 990.094/SP | **Relator:** Gilmar Mendes | **Data:** 19/08/2025

Sistemática: Repercussão Geral — Tema 1035

 **Tese fixada / Decisão:** É constitucional considerar o tipo de atividade exercida pelo contribuinte como critério para fixação do valor da taxa de fiscalização, desde que haja correspondência com o custo da atividade estatal.

 **Resumo do caso:** O STF, em repercussão geral, validou a técnica legislativa que gradua o valor de taxas de poder de polícia conforme o tipo/porte da atividade fiscalizada, desde que mantida correlação razoável com o custo da fiscalização estatal — reforçando a linha da ADI 6.737/PR (equivalência razoável) e afastando a exigência de cálculo aritmético exato do custo individualizado do ato de fiscalização.

 **Conexões:** ADI 6.737/PR (equivalência razoável); ADI 7.400/MT (poder de polícia recursos minerários).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13957/e-constitucional-a-adocao-do-tipo-de-atividade-exercida-pelo-contribuinte-como-criterio-para-fixacao-do-valor-da-taxa-de-fiscalizacao-desde-que-haja-correspondencia-com-o-custo-da-atividade-estatal>

Data da consulta: 04/09/2026

É constitucional lei estadual que institui taxa para o exercício do poder de polícia sobre exploração de recursos minerários

Taxas — Poder de Polícia, Serviço Público e Base de Cálculo

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ADI 7.400/MT | **Relator:** Luís Roberto Barroso | **Data:** 19/12/2023

Sistemática: Controle Concentrado

 **Tese fixada / Decisão:** O Estado-membro é competente para instituir taxa pelo exercício regular do poder de polícia sobre atividades de pesquisa, lavra, exploração ou aproveitamento de recursos minerários realizadas em seu território, desde que haja proporcionalidade entre o valor cobrado e o custo da atividade estatal.

 **Resumo do caso:** O STF reafirmou a competência dos Estados para instituir taxas de poder de polícia sobre a fiscalização de atividades minerárias em seu território, mas declarou inconstitucional o excesso na cobrança quando o valor exigido é flagrante e desproporcionalmente superior ao custo da atividade estatal de fiscalização, configurando confisco disfarçado de taxa.

 **Conexões:** ADI 6.737/PR; Tema 1035/STF (tipo de atividade como critério).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/12428/e-constitucional-lei-estadual-que-institui-taxa-para-o-exercicio-do-poder-de-policia-relacionado-a-exploracao-e-ao- aproveitamento-de-recursos-minerarios-em-seu-territorio-desde-que-haja-proporcionalidade-entre-o-valor-cobrado-e-o-custo-da-atividade-estatal>

Data da consulta: 04/09/2026

Estados não podem cobrar taxa por serviços gerais de segurança pública, mas podem cobrar por serviços específicos e divisíveis em eventos não gratuitos

Taxas — Poder de Polícia, Serviço Público e Base de Cálculo

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ADI 3.717/PR | **Relator:** Nunes Marques | **Data:** 01/07/2025

Sistemática: Controle Concentrado

 **Tese fixada / Decisão:** É inconstitucional taxa que remunera o serviço geral e indivisível de segurança pública; é constitucional a cobrança por serviços específicos e divisíveis de segurança prestados sob demanda em eventos não gratuitos.

 **Resumo do caso:** O STF declarou inconstitucional a instituição de taxa para custear o serviço geral de segurança pública (que é mantido por impostos, dada sua natureza *uti universi*), mas validou a cobrança quando o serviço policial é prestado especificamente para um evento privado não gratuito, a pedido do organizador (*uti singuli*), hipótese em que há especificidade e divisibilidade suficientes para caracterizar taxa. A mesma distinção foi aplicada em precedente correlato sobre taxa de segurança para eventos (ADI 2.692/DF, 30/09/2022).

 **Conexões:** ADI 2.692/DF (30/09/2022) — mesma distinção *uti universi/uti singuli* aplicada a taxa de segurança para eventos no Distrito Federal.

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13920/estados-nao-podem-cobrar-taxas-por-servicos-gerais-de-seguranca-publica-mas-podem-cobrar-por-servicos-especificos-e-divisiveis-prestados-em-eventos-nao-gratuitos>

Data da consulta: 04/09/2026

É inconstitucional lei estadual que institui taxa de vistoria veicular para verificação de equipamentos de proteção contra incêndio

Taxas — Poder de Polícia, Serviço Público e Base de Cálculo

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ADPF 1.028/PE | **Relator:** Edson Fachin | **Data:** 26/03/2025

Sistemática: Controle Concentrado

 **Tese fixada / Decisão:** É inconstitucional lei estadual que dispõe sobre a cobrança de taxa de vistoria veicular para verificação de equipamentos de proteção contra incêndio, por invadir competência da União sobre trânsito e segurança veicular.

 **Resumo do caso:** Julgado na mesma sessão do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), o STF declarou inconstitucional taxa estadual instituída para custear a vistoria de equipamentos de combate a incêndio em veículos, por entender que a matéria de segurança veicular e trânsito é de competência da União, distinguindo-se da taxa geral de bombeiros (que foi considerada constitucional no mesmo julgamento).

 **Conexões:** RE 1.417.155/RN (Tema 1.282) — julgado companheiro sobre a mesma estrutura de bombeiros militares; ADPF 1.029/RJ.

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13642/e-inconstitucional-lei-estadual-que-dispoe-sobre-a-cobranca-de-taxa-de-vistoria-veicular-para-verificacao-de-equipamentos-de-protecao-contra-incendio>

Data da consulta: 04/09/2026

É inconstitucional a cobrança de taxa para emissão de certidões/atestados voltados à defesa de direitos ou esclarecimento de situações de interesse pessoal

Taxas — Poder de Polícia, Serviço Público e Base de Cálculo

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ADPF 1.029/RJ | **Relator:** Edson Fachin | **Data:** 26/03/2025

Sistemática: Controle Concentrado

 **Tese fixada / Decisão:** É inconstitucional a cobrança de taxa para emissão de certidões, desde que estas se voltem para a defesa de direitos ou o esclarecimento de situações de interesse pessoal, por violação à imunidade do art. 5º, XXXIV, "b", da CF/88.

 **Resumo do caso:** O STF reafirmou a imunidade constitucional que garante gratuidade à obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal (art. 5º, XXXIV, "b", CF/88), declarando inconstitucional a cobrança de taxa pelo Corpo de Bombeiros Militar para emissão de certidões/atestados nessas hipóteses. Precedente idêntico (ADI 7.448/AL, 17/12/2025) estendeu o mesmo entendimento a taxa cobrada sob a denominação de "atestado", afastando o argumento de que a mudança de nomenclatura afastaria a garantia constitucional.

 **Conexões:** ADI 7.448/AL (17/12/2025) — mesma tese aplicada a "atestado" de bombeiros; art. 5º, XXXIV, "b", CF/88; RE 1.417.155/RN (Tema 1.282).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13643/e-inconstitucional-a-cobranca-de-taxa-para-emissao-de-certidoes-desde-que-estas-se-voltem-para-a-defesa-de-direitos-ou-o-esclarecimento-de-situacoes-de-interesse-pessoal>

Data da consulta: 04/09/2026

A arrecadação da Taxa de Fiscalização dos Mercados de Títulos e Valores Mobiliários (TFMTVM) deve ser destinada à CVM

Taxas — Poder de Polícia, Serviço Público e Base de Cálculo

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ADI 7.791 Ref/DF | **Relator:** Flávio Dino | **Data:** 26/05/2026

Sistemática: Controle Concentrado

 **Tese fixada / Decisão:** É inconstitucional o desvio de finalidade dos recursos arrecadados a título de taxa vinculada ao custeio de órgão fiscalizador específico, ainda que direcionados ao Caixa Único do Tesouro.

 **Resumo do caso:** A Taxa de Fiscalização dos Mercados de Títulos e Valores Mobiliários (TFMTVM) é cobrada dos participantes do mercado de capitais para custear a atuação da CVM. Após a Lei nº 14.317/2022 aumentar a arrecadação da taxa, a maior parte dos recursos passou a ser destinada ao Caixa Único do Tesouro Nacional, e não à CVM. O STF reafirmou que taxas vinculadas ao custeio de um serviço ou órgão específico de fiscalização devem ter sua arrecadação efetivamente destinada a essa finalidade, sob pena de desvirtuamento da espécie tributária (referibilidade e afetação da receita).

 **Conexões:** Art. 145, II, CF/88 (referibilidade da taxa); vinculação de receita de taxas.

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14676/a-arrecadacao-da-taxa-de-fiscalizacao-dos-mercados-de-titulos-e-valores-mobiliarios-tfmtvm-deve-ser-destinada-a-cvm>

Data da consulta: 04/09/2026

É inconstitucional lei municipal que delegue ao Prefeito, sem parâmetros, a fixação por decreto dos valores de taxas

Taxas — Poder de Polícia, Serviço Público e Base de Cálculo

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ADPF 351/SP | **Relator:** Nunes Marques | **Data:** 26/05/2025

Sistemática: Controle Concentrado

 **Tese fixada / Decisão:** Não foram recepcionados pela CF/88 dispositivos de lei municipal que transferem ao Prefeito, sem quaisquer parâmetros, o poder de definir por decreto os valores das taxas instituídas pelo Código Tributário Municipal, por violação ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CF/88).

 **Resumo do caso:** O STF declarou incompatível com a Constituição de 1988 a delegação ampla e sem parâmetros legais ao Poder Executivo municipal para fixar, por simples decreto, os valores de taxas municipais, por violar a garantia de que a instituição e o aumento de tributos dependem de lei em sentido estrito (art. 150, I, CF/88). A atualização monetária do valor nominal da taxa por ato infraregal continua admitida, desde que não configure majoração real.

 **Conexões:** Art. 150, I, CF/88 (legalidade tributária); art. 97 do CTN.

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13750/nao-e-compativel-com-a-cf-a-norma-que-delega-ao-chefe-do-executivo-local-o-poder-de-definir-sem-parametros-ou-teto-legal-os-valores-das-taxas-municipais-ha-afronta-ao-principio-da-legalidade-tributaria>

Data da consulta: 04/09/2026

A Lei de Liberdade Econômica não dispensa, por si só, o pagamento de taxa municipal de localização e funcionamento

Taxas — Poder de Polícia, Serviço Público e Base de Cálculo

Tribunal: STJ | **Órgão:** 2ª Turma

Processo: REsp 2.215.532-SC | **Relator:** Francisco Falcão | **Data:** 11/11/2025

Sistemática: Caso isolado (Turma)

 **Tese fixada / Decisão:** A classificação de atividade como de baixo risco pela Lei nº 13.874/2019 (Lei de Liberdade Econômica) dispensa o alvará prévio, mas não afasta, por si só, a exigibilidade da taxa de poder de polícia pela fiscalização municipal do estabelecimento.

 **Resumo do caso:** A OAB/SC impetrou mandado de segurança coletivo contra a cobrança de Taxa de Licença para Localização e Funcionamento (TLL) de escritórios de advocacia, sustentando que a Lei de Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/2019) classificou a advocacia como atividade de baixo risco, dispensando o alvará de funcionamento e, por consequência, a taxa correspondente. O STJ distinguiu a dispensa do alvará (ato de controle prévio) da exigibilidade da taxa (tributo vinculado ao efetivo ou potencial exercício do poder de polícia), concluindo que a lei de liberdade econômica não extingue a competência tributária municipal para fiscalizar e cobrar a taxa.

 **Conexões:** Lei nº 13.874/2019 (Lei de Liberdade Econômica); ADI 6.737/PR e Tema 1035/STF (poder de polícia e taxas).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14245/a-lei-de-liberdade-economica-nao-dispensou-o-exercicio-do-poder-de-fiscalizacao-do-municipio-de-modo-que-e-legitima-a-exigencia-da-taxa-de-licenca-para-localizacao-e-funcionamento-cobrada-de-escritorios-de-advocacia-em-razao-do-exercicio-do-poder-de-policia>

Data da consulta: 04/09/2026

Taxas — Custas Judiciais e Emolumentos

 **É válida a cobrança de custas judiciais e emolumentos com base no valor da causa ou do bem, respeitados limites mínimo e máximo**

Taxas — Custas Judiciais e Emolumentos

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ADI 2.846/TO | **Relator:** Ricardo Lewandowski | **Data:** 13/09/2022

Sistemática: Controle Concentrado

 **Tese fixada / Decisão:** É válida a cobrança das custas judiciais e dos emolumentos tendo por parâmetro o valor da causa, do bem ou do negócio objeto dos atos judiciais e extrajudiciais, desde que definidos limites mínimo e máximo e mantida razoável e proporcional correlação com o custo da atividade estatal.

 **Resumo do caso:** As custas judiciais e os emolumentos extrajudiciais têm natureza jurídica de taxa remuneratória de serviço público (atividade jurisdicional/notarial e registral). O STF, reunindo diversos precedentes sobre o tema, consolidou que sua cobrança com base no valor da causa, do bem ou do negócio jurídico é constitucional, desde que a lei estabeleça tetos e pisos que impeçam desproporção entre o valor cobrado e o custo real do serviço prestado — sob pena de a taxa se transformar em verdadeiro imposto sobre o patrimônio ou a atividade econômica das partes.

 **Conexões:** ADI 5.688/PB (22/10/2021) — mesma tese aplicada a custas com base no valor da causa na Paraíba; ADI 4.785/MG e ADI 4.786/PA (01/08/2022) — mesma tese aplicada a leis de Minas Gerais, Pará e Amapá; ADI 5.689/RR (01/09/2025) — reafirma que a cobrança de custas tanto na fase de conhecimento quanto na de cumprimento de sentença é constitucional, pois há prestação de serviço distinta em cada etapa.

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/10941/lei-estadual-pode-estipular-a-cobranca-das-custas-judiciais-e-dos-emolumentos-com-base-no-valor-da-causa-no-valor-do-bem-ou-no-valor-do-negocio-objeto-dos-atos-judiciais-e-extrajudiciais>

Data da consulta: 04/09/2026

Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF) — Mora Legislativa

 **O Congresso Nacional está em mora na edição da lei complementar que regulamenta o Imposto sobre Grandes Fortunas**

Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF) — Mora Legislativa

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ADO 55/DF | **Relator:** Marco Aurélio, redator do acórdão Cristiano Zanin | **Data:** 06/11/2025

Sistemática: Controle Concentrado

 **Tese fixada / Decisão:** O Congresso Nacional está em mora inconstitucional na edição da lei complementar prevista no art. 153, VII, da CF/88, necessária à instituição do Imposto sobre Grandes Fortunas.

 **Resumo do caso:** O art. 153, VII, da CF/88 atribui à União competência para instituir o Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF), condicionada à edição de lei complementar. Passados mais de 35 anos da promulgação da Constituição sem que essa lei complementar fosse editada, o STF, em ação direta de inconstitucionalidade por omissão, reconheceu a mora legislativa do Congresso Nacional, embora sem fixar prazo peremptório para a edição da norma, dada a natureza de imposto de competência discricionária (facultativa) da União.

 **Conexões:** Art. 153, VII, CF/88; competência tributária residual/extraordinária; espécie de imposto federal ainda não instituído no ordenamento brasileiro.

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14224/o-congresso-nacional-esta-em-mora-na-edicao-da-lei-complementar-que-regulamenta-o-imposto-sobre-grandes-fortunas>

Data da consulta: 04/09/2026

Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT)

 É constitucional a exclusão de detentores de cargos públicos e seus familiares do Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT)

Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT)

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ADI 5.586/DF | **Relator:** Rosa Weber, redator do acórdão Edson Fachin | **Data:** 08/11/2023

Sistemática: Controle Concentrado

 **Tese fixada / Decisão:** É constitucional o art. 11 da Lei 13.254/2016, que excluiu do RERCT os detentores de cargos, empregos e funções públicas de direção ou eletivos, bem como seus familiares, à época da adesão ao programa.

 **Resumo do caso:** O RERCT (Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária), instituído pela Lei nº 13.254/2016, permitiu a regularização de recursos, bens ou direitos de origem lícita mantidos no exterior sem a devida declaração, mediante pagamento de imposto e multa, com anistia de crimes e afastamento de outras sanções. O STF declarou constitucional a exclusão dos ocupantes de cargos públicos relevantes (e de seus familiares) do direito de aderir ao programa, por entender que essa vedação é compatível com o princípio republicano e com o combate à corrupção, não violando a isonomia.

 **Conexões:** Lei nº 13.254/2016 (RERCT); complementado pelo REsp sobre aplicação da exclusão a parentes de administradores de empresas estatais (subtema abaixo).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/12256/e-constitucional-o-art-11-da-lei-132542016-que-excluiu-do-rerct-os-detentores-de-cargos-empregos-e-funcoes-publicas-de-direcao-ou-eletivas-bem-como-seus-conjuges-e-parentes-ate-o-segundo-grau>

Data da consulta: 04/09/2026

A vedação de adesão ao RERCT por parentesco com ocupante de cargo público não alcança dirigente de sociedade privada com participação minoritária de sociedade de economia mista

Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT)

Tribunal: STJ | **Órgão:** 1ª Turma

Processo: REsp 2.090.730-RJ | **Relator:** Paulo Sérgio Domingues | **Data:** 08/10/2024

Sistemática: Caso isolado (Turma)

 **Tese fixada / Decisão:** A restrição de adesão ao RERCT prevista no art. 11 da Lei nº 13.254/2016 não se estende a parente de presidente de sociedade por ações de capital fechado cuja controladora tem apenas participação minoritária de sociedade de economia mista federal, por não configurar hipótese de detenção de cargo, emprego ou função pública.

 **Resumo do caso:** Regina tentou aderir ao RERCT para regularizar recursos não declarados mantidos na Suíça, mas seu pedido foi negado pela Receita Federal porque seu genro, João, era presidente da Brasilcap Capitalização S.A., empresa com participação minoritária (49,99%) da BB Seguros Participações S.A., subsidiária do Banco do Brasil. O STJ afastou a negativa, entendendo que a interpretação restritiva da exclusão prevista no art. 11 da Lei 13.254/2016 não pode ser estendida a dirigentes de sociedades privadas cujo controle não é efetivamente estatal, sob pena de ampliar indevidamente hipótese de exclusão de benefício fiscal.

 **Conexões:** ADI 5.586/DF (constitucionalidade da exclusão do art. 11 da Lei 13.254/2016) — este julgado interpreta restritivamente seu alcance subjetivo.

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13235/presidente-de-sociedade-por-acoes-de-capital-fechado-na-qual-subsidiaria-de-sociedade-de-economia-mista-federal-detenha-participacao-acionaria-relevante-embora-nao-majoritaria-nao-exerce-funcao-publica-de-direcao-do-art-11-da-lei-132542016rerct>

Data da consulta: 04/09/2026

Direito Financeiro e Tributário — Legislação, Norma e Obrigação Tributária

Legislação, Vigência, Interpretação e Fato Gerador

O parágrafo único do art. 116 do CTN (norma geral antielisiva), incluído pela LC 104/2001, é constitucional

Legislação, Vigência, Interpretação e Fato Gerador

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ADI 2.446/DF | **Relator:** Cármen Lúcia | **Data:** 08/04/2022

Sistemática: Controle Concentrado

 **Tese fixada / Decisão:** O parágrafo único do art. 116 do CTN, que autoriza a autoridade administrativa a desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, é constitucional.

 **Resumo do caso:** O art. 116, parágrafo único, do CTN — a chamada "norma geral antielisiva" — autoriza o Fisco a desconsiderar, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária, atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato

gerador. O STF julgou constitucional o dispositivo, afastando alegações de ofensa à legalidade, à tipicidade tributária e à separação de poderes, por entender que a norma não cria hipótese de incidência nova, apenas confere instrumental de combate à elisão abusiva (planejamento tributário sem propósito negocial).

 **Conexões:** Precedente-base citado no julgado mais recente sobre a mesma matéria (STJ, AREsp 2.848.456-SP, Rel. Teodoro Silva Santos, 05/05/2026, Info 888 — que reafirma ser ilegal desconsiderar negócios jurídicos com base direta no art. 116, § único, do CTN sem a lei ordinária regulamentadora, ficha da rodada "Crédito Tributário — Parte Geral"); elisão, evasão e elusão fiscal.

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/9391/o-paragrafo-unico-do-art-116-do-ctn-incluido-pela-lc-1042001-e-constitucional>

Data da consulta: 04/09/2026

Direito Financeiro e Tributário — Crédito Tributário

Garantias e Privilégios do Crédito

O concurso de preferência entre pessoas jurídicas de direito público na cobrança de créditos tributários não foi recepcionado pela CF/88

Garantias e Privilégios do Crédito

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ADPF 357/DF | **Relator:** Cármen Lúcia | **Data:** 24/06/2021

Sistemática: Controle Concentrado

 **Tese fixada / Decisão:** O concurso de preferência entre pessoas jurídicas de direito público, previsto no parágrafo único do art. 187 do CTN e no parágrafo único do art. 29 da Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/80), não é compatível com a Constituição Federal de 1988.

 **Resumo do caso:** O CTN e a LEF previam uma ordem de preferência entre entes federados na cobrança de créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa (União, depois Estados/DF/Territórios, depois Municípios, em concurso). O STF declarou que esse concurso de preferência hierarquizado não foi recepcionado pela Constituição de 1988, que consagra a igualdade entre os entes federados (pacto federativo), de modo que, havendo pluralidade de penhoras sobre o mesmo bem, deve-se observar a ordem cronológica das penhoras, e não uma hierarquia automática entre os entes exequentes. Em consequência, a Súmula 563 do STF foi cancelada, e o entendimento da Súmula 497 do STJ restou superado.

 **Conexões:** Cancelamento da Súmula 563/STF; superação da Súmula 497/STJ; art. 187, parágrafo único, CTN; art. 29, parágrafo único, LEF (Lei 6.830/80).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/8407/o-concurso-de-preferencia-entre-pessoas-juridicas-de-direito-publico-previsto-no-paragrafo-unico-do-art-187-do-ctn-e-o-paragrafo-unico-do-art-29-da-lef-nao-e-compativel-com-a-cf88>

Data da consulta: 04/09/2026

Constituição e Lançamento Tributário

O termo inicial da decadência para novo lançamento, após anulado o anterior por erro na identificação do tributo, conta-se da decisão definitiva que anulou o lançamento originário

Constituição e Lançamento Tributário

Tribunal: STJ | **Órgão:** 2ª Turma

Processo: AgInt nos EDcl no AREsp 1.737.998-SP | **Relator:** Teodoro Silva Santos | **Data:** 26/08/2024

Sistemática: Caso isolado (Turma)

 **Tese fixada / Decisão:** Quando há erro formal na identificação do tributo lançado (ex.: lançado como IPTU o que na verdade era ISS), o ente tributante pode realizar novo lançamento, e o prazo decadencial para esse novo lançamento conta-se da data em que se tornar definitiva a decisão que anulou o lançamento original, nos termos do art. 173, II, do CTN.

 **Resumo do caso:** Constatado erro na identificação do tributo devido (por exemplo, o Fisco cobrou IPTU quando o correto seria ISS), o ente público pode efetuar novo lançamento, corrigindo o vício. O STJ fixou que, nessa hipótese, aplica-se a regra especial do art. 173, II, do CTN, segundo a qual o prazo decadencial para o novo lançamento é reaberto a partir da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou judicial que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado — e não a regra geral do art. 173, I (primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador).

 **Conexões:** Art. 173, I e II, CTN (decadência do direito de lançar); complementa a ficha sobre requantificação da base de cálculo por erro de fato (art. 149, VIII, CTN) da rodada "Crédito Tributário — Parte Geral".

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13094/o-termo-inicial-do-prazo-decadencial-para-que-o-fisco-proceda-a-novo-lancamento-tributario-uma-vez-constatado-equivoco-formal-no-primeiro-lancamento-e-a-data-em-que-se-tornar-definitiva-a-decisao-que-anulou-o-primeiro-lancamento>

Data da consulta: 04/09/2026

Direito Financeiro e Tributário — Administração, Infrações e Processo Tributário

Fiscalização Tributária

É constitucional a obrigação de empresas beneficiárias de incentivos fiscais informarem à Receita Federal, por meio da DIRBI, os benefícios utilizados

Fiscalização Tributária

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ADI 7.765/DF | **Relator:** Dias Toffoli | **Data:** 20/10/2025

Sistemática: Controle Concentrado

 **Tese fixada / Decisão:** São constitucionais os arts. 43 e 44 da Lei nº 14.973/2024, que instituem obrigação acessória de as empresas beneficiárias de incentivos fiscais informarem eletronicamente à Receita Federal, por meio da DIRBI, quais benefícios utilizam e o respectivo valor do crédito tributário, condicionando o gozo do benefício à regularidade fiscal.

 **Resumo do caso:** A Lei nº 14.973/2024 passou a exigir que empresas que utilizam benefícios fiscais federais declarem eletronicamente à Receita Federal, por meio da Declaração de Incentivos, Renúncias, Benefícios e Imunidades de Natureza Tributária (DIRBI), quais incentivos utilizam e o valor correspondente do crédito tributário correspondente, além de condicionar o acesso e a manutenção do benefício à regularidade fiscal, cadastral e à adesão ao domicílio tributário eletrônico. O STF validou a exigência como obrigação acessória legítima de controle e transparência fiscal, compatível com o dever de fiscalização do Fisco e com a natureza excepcional dos incentivos fiscais.

 **Conexões:** Obrigações acessórias (art. 113, § 2º, CTN); transparência de gastos tributários; Regime Especial de Fiscalização de devedores contumazes (ADI 4.854/RS).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14168/pessoas-juridicas-que-usufruem-de-beneficios-fiscais-devem-informar-a-receita-federal-por-meio-de-declaracao-eletronica-simplificada-os-incentivos-tributarios-utilizados-e-o-valor-correspondente-sob-pena-de-multa-os-arts-43-e-44-da-lei-149732024-sao-constitucionais>

Data da consulta: 04/09/2026

É constitucional a instituição de Regime Especial de Fiscalização para contribuintes devedores contumazes, sem caracterizar sanção política

Fiscalização Tributária

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ADI 4.854/RS | **Relator:** Nunes Marques | **Data:** 25/08/2025

Sistemática: Controle Concentrado

 **Tese fixada / Decisão:** Não configura sanção política a submissão de contribuinte reiteradamente inadimplente a Regime Especial de Fiscalização (REF), com critérios objetivos para qualificação de devedores contumazes, desde que preservados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e o livre exercício da atividade empresarial.

 **Resumo do caso:** O Rio Grande do Sul instituiu, por lei estadual, Regime Especial de Fiscalização (REF) aplicável a contribuintes classificados como devedores contumazes de ICMS, com critérios objetivos de qualificação (volume e recorrência do inadimplemento). O STF validou a norma, distinguindo esse regime das clássicas "sanções políticas" vedadas pelas Súmulas 70, 323 e 547 do STF (que proíbem meios indiretos e desproporcionais de cobrança, como apreensão de mercadorias ou interdição de estabelecimento), por entender que o REF, quando pautado por critérios objetivos, proporcionais e não impeditivos da atividade empresarial, é instrumento legítimo de combate à sonegação contumaz e à concorrência desleal.

 **Conexões:** Súmulas 70, 323 e 547 do STF (vedação a sanções políticas); ECF obrigatório (ADI 3.270/DF); execução fiscal e dívida ativa de devedores contumazes.

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14009/estados-podem-criar-regime-especial-de-fiscalizacao-para-contribuintes-considerados-devedores-contumazes-sem-caracterizar-sancao-politica-desde-que-respeitados-criterios-objetivos-e-proporcionais>

Data da consulta: 04/09/2026

É constitucional a obrigatoriedade do Emissor de Cupom Fiscal (ECF) para empresas varejistas

Fiscalização Tributária

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ADI 3.270/DF | **Relator:** Nunes Marques | **Data:** 05/03/2025

Sistemática: Controle Concentrado

 **Tese fixada / Decisão:** São constitucionais norma de lei federal e convênio do CONFAZ que impõem o uso de Emissor de Cupom Fiscal (ECF) pelas empresas que exercem atividade de venda ou revenda de bens a consumidor final, não usurpando competência tributária nem invadindo matéria reservada à lei complementar (art. 146, III, "b", CF/88).

 **Resumo do caso:** O STF validou a obrigatoriedade de uso do Emissor de Cupom Fiscal (ECF) por empresas varejistas e prestadoras de serviço, instrumento de controle e fiscalização das operações de venda a consumidor final, afastando alegações de violação à privacidade empresarial, de invasão de competência de lei complementar e de desproporcionalidade do ônus imposto ao contribuinte, por entender tratar-se de obrigação acessória legítima e proporcional ao dever fiscalizatório do Estado.

 **Conexões:** Obrigações acessórias tributárias; Regime Especial de Fiscalização de devedores contumazes (ADI 4.854/RS).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13545/e-constitucional-a-obrigatoriedade-do-emissor-de-cupom-fiscal-ecf-para-empresas-varejistas-e-prestadoras-de-servico>

Data da consulta: 04/09/2026

Dívida Ativa, Certidões e Processo Administrativo Fiscal (PAF)

 **É possível reconhecer a prescrição intercorrente no processo administrativo para apuração de infrações aduaneiras de natureza não tributária**

Dívida Ativa, Certidões e Processo Administrativo Fiscal (PAF)

Tribunal: STJ | **Órgão:** 1ª Seção

Processo: REsp 2.147.578-SP e REsp 2.147.583-SP | **Relator:** Paulo Sérgio Domingues | **Data:** 12/03/2025

Sistemática: Recurso Repetitivo — Tema 1293

 **Tese fixada / Decisão:** Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.873/1999 quando paralisado, por mais de três anos, o processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras de natureza não tributária, cuja sanção tem natureza de direito administrativo.

 **Resumo do caso:** O STJ, em recurso repetitivo, definiu que a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção por infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) quando a norma infringida for de natureza regulatória/administrativa, e não a própria norma de incidência tributária. Nesses casos, aplica-se o regime prescricional da Lei nº 9.873/1999 (que rege o exercício da ação punitiva pela Administração Pública Federal), inclusive a prescrição intercorrente quando o processo ficar paralisado por mais de três anos — regime distinto do aplicável ao Processo Administrativo Fiscal (PAF) de natureza estritamente tributária, no qual o STJ não reconhece prescrição intercorrente.

 **Conexões:** Contrasta com a ficha da rodada "Crédito Tributário — Parte Geral" sobre a NÃO incidência de prescrição intercorrente no PAF de natureza tributária (STJ, AgInt no REsp 2.109.509-RS, Info 860); Lei nº 9.873/1999.

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13568/e-possivel-reconhecer-a-prescricao-intercorrente-no-ambito-do-processo-administrativo-para-apuracao-de-infracoes-aduaneiras-de-natureza-nao-tributaria>

Data da consulta: 04/09/2026

As decisões do CARF não podem ser enquadradas como "práticas reiteradamente observadas" para fins de afastar multa e juros (art. 100, III, CTN)

Dívida Ativa, Certidões e Processo Administrativo Fiscal (PAF)

Tribunal: STJ | **Órgão:** 2ª Turma

Processo: AREsp 2.554.882-SP | **Relator:** Francisco Falcão | **Data:** 21/05/2024

Sistemática: Caso isolado (Turma)

 **Tese fixada / Decisão:** As decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como "práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas" a que se refere o art. 100, III, do CTN, de modo que sua observância pelo contribuinte não afasta a exigência de multas e juros de mora em caso de superação do entendimento.

 **Resumo do caso:** Uma empresa exportadora de café compensou integralmente seu lucro real com prejuízos fiscais acumulados, seguindo entendimento então vigente na jurisprudência administrativa do CARF, embora a legislação limitasse a compensação a 30% do lucro real. O STJ definiu que as decisões do CARF, ainda que reiteradas, não se equiparam às "normas complementares" do art. 100, III, do CTN (que exige prática administrativa uniforme das autoridades fiscais, e não de órgão julgador de recursos), de modo que sua observância pelo contribuinte não tem o efeito de excluir a exigibilidade de multa e juros de mora quando o entendimento vier a ser superado.

 **Conexões:** Art. 100, III, CTN (normas complementares); denúncia espontânea e boa-fé do contribuinte.

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/12770/as-decisoes-proferidas-pelo-carf-nao-podem-ser-enquadradas-como-praticas-reiteradamente-observadas-e-aceitas-pelas-autoridades-administrativas-previstas-no-art-100-iii-do-ctn>

Data da consulta: 04/09/2026

A consulta administrativa não suspende nem interrompe o prazo prescricional para restituição ou compensação tributária

Dívida Ativa, Certidões e Processo Administrativo Fiscal (PAF)

Tribunal: STJ | **Órgão:** 1ª Turma

Processo: REsp 2.032.281-CE | **Relator:** Gurgel de Faria | **Data:** 19/08/2025

Sistemática: Caso isolado (Turma)

 **Tese fixada / Decisão:** A consulta administrativa formulada pelo contribuinte não suspende nem interrompe o prazo prescricional de cinco anos para o exercício do direito à restituição ou compensação de tributo pago indevidamente.

 **Resumo do caso:** Uma empresa formulou consulta à Receita Federal para confirmar suspeita de recolhimento a maior de tributos; a resposta da Receita, reconhecendo o pagamento indevido, veio anos depois. O STJ definiu que o mero protocolo de consulta administrativa não tem efeito suspensivo ou interruptivo sobre o prazo prescricional para o contribuinte pleitear a restituição do indébito (art. 168 do CTN), de modo que o tempo decorrido durante a tramitação da consulta é computado normalmente no prazo prescricional.

 **Conexões:** Art. 168 do CTN (prescrição da ação de repetição de indébito); RG Tema 1262/STF (restituição administrativa de indébito reconhecido judicialmente).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14084/consulta-administrativa-nao-suspende-nem-interrompe-o-prazo-prescricional-para-restituicao-ou-compensacao-tributaria>

Data da consulta: 04/09/2026

Processo Judicial Tributário

É possível reconhecer fraude à execução fiscal mesmo quando a doação do bem penhorado foi feita antes da citação do devedor

Processo Judicial Tributário

Tribunal: STJ | **Órgão:** 1ª Turma

Processo: REsp 2.117.867-RS | **Relator:** Gurgel de Faria, redatora para acórdão Regina Helena Costa
| **Data:** 04/08/2026

Sistemática: Caso isolado (Turma)

 **Tese fixada / Decisão:** É possível reconhecer a fraude à execução fiscal ainda que a doação do bem penhorado tenha sido feita antes da citação do devedor, quando presentes elementos que evidenciem a ciência do dever tributário e o esvaziamento patrimonial em prejuízo do Fisco.

 **Resumo do caso:** O Fisco estadual ajuizou execução fiscal por dívida de ICMS contra empresa que encerrou as atividades sem comunicar os órgãos competentes, e o juiz redirecionou a execução ao sócio-administrador João. Antes de ser citado nos autos do redirecionamento, mas já ciente da controvérsia (pois havia atuado como procurador da empresa buscando afastar o redirecionamento), João doou um imóvel ao irmão Otávio, que morava no mesmo endereço. O STJ reconheceu a fraude à execução mesmo com a doação anterior à citação formal, por entender que a presunção absoluta do art. 185 do CTN pode ser aplicada quando há elementos concretos de ciência do dever tributário e de conluio entre doador e donatário para blindar o patrimônio.

 **Conexões:** Art. 185 do CTN (presunção de fraude à execução fiscal); complementa as fichas da rodada "Crédito Tributário — Parte Geral" sobre fraude à execução fiscal e boa-fé de terceiro adquirente (REsp 2.030.470-SC e REsp 2.170.194-SP).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14899/e-possivel-reconhecer-a-fraude-a-execucao-fiscal-ainda-que-a-doacao-tenha-sido-feita-antes-da-citacao-do-socio-desde-que-fique-provado-que-ele-ja-sabia-do-redirecionamento>

Data da consulta: 04/09/2026

Não há fraude à execução fiscal quando o imóvel penhorado foi adquirido por usucapião antes da inscrição em dívida ativa

Processo Judicial Tributário

Tribunal: STJ | **Órgão:** 1ª Turma

Processo: REsp 2.130.801-RJ | **Relator:** Paulo Sérgio Domingues | **Data:** 12/05/2026

Sistemática: Caso isolado (Turma)

 **Tese fixada / Decisão:** Não configura fraude à execução fiscal a penhora de imóvel cuja propriedade foi adquirida por terceiro mediante usucapião, reconhecida judicialmente, quando a posse ad usucapionem já se havia consolidado antes da inscrição do débito tributário do antigo proprietário em dívida ativa.

 **Resumo do caso:** Regina exerceu posse mansa e pacífica sobre imóvel por longos anos e obteve sentença de usucapião, tornando-se proprietária. O antigo proprietário, João, possuía dívida

tributária que veio a ser inscrita em dívida ativa e executada, e a Fazenda pretendeu penhorar o mesmo imóvel, sob alegação de fraude à execução. O STJ afastou a fraude, por entender que a usucapião é modo originário de aquisição da propriedade, retroagindo à data em que se consolidaram os requisitos da posse — momento anterior, no caso, à própria inscrição em dívida ativa —, de modo que o bem já não integrava o patrimônio do devedor quando configurada a presunção do art. 185 do CTN.

 **Conexões:** Art. 185 do CTN; usucapião como modo originário de aquisição da propriedade; complementa a ficha 14.899 sobre fraude à execução fiscal por doação.

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14667/nao-ha-fraude-a-execucao-fiscal-quando-o-imovel-penhorado-foi-adquirido-por-usucapiao-mesmo-que-o-registro-da-sentenca-seja-posterior-a-penhora>

Data da consulta: 04/09/2026

Não é possível assegurar, na via administrativa, o direito à restituição de indébito tributário reconhecido por decisão judicial transitada em julgado

Processo Judicial Tributário

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: RE 1.420.691/SP | **Relator:** Rosa Weber | **Data:** 21/08/2023

Sistemática: Repercussão Geral — Tema 1262

 **Tese fixada / Decisão:** A restituição de indébito tributário reconhecido na via judicial não pode ser efetivada administrativamente, devendo observar o regime constitucional de precatórios (art. 100 da CF/88).

 **Resumo do caso:** O STF fixou, em repercussão geral, que o contribuinte que obtém, em ação judicial transitada em julgado, o reconhecimento do direito à restituição de tributo pago indevidamente não pode requerer o pagamento diretamente pela via administrativa (ex.: mediante compensação ou restituição em dinheiro pela própria Receita/Fazenda), devendo o crédito ser executado necessariamente pelo regime de precatórios ou requisição de pequeno valor (RPV), sob pena de burla à ordem cronológica de pagamentos da Fazenda Pública. Precedente do STJ (REsp 2.135.870-SP, 13/08/2024) reforçou que o mandado de segurança também não serve de via alternativa para obter a restituição em dinheiro ou por precatório/RPV fora desse regime, e outro precedente (REsp 1.951.855-SC, anterior ao Tema 1262 e por ele superado) chegou a admitir a via administrativa antes da fixação da tese vinculante.

 **Conexões:** Art. 100, CF/88 (regime de precatórios); Súmulas 269 e 271/STF (limites do mandado de segurança); REsp 2.135.870-SP (STJ, 13/08/2024) — MS não é via para restituição em dinheiro/precatório; supera o entendimento anterior do REsp 1.951.855-SC (STJ, 08/11/2022).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/12175/nao-e-possivel-assegurar-na-via-administrativa-o-direito-a-restituicao-do-indebito-tributario-reconhecido-por-decisao-judicial>

Data da consulta: 04/09/2026

Não cabe ação de consignação em pagamento para recolher o tributo em parcelas

Processo Judicial Tributário

Tribunal: STJ | **Órgão:** 2ª Turma

Processo: REsp 2.146.757-MT | **Relator:** Francisco Falcão | **Data:** 11/03/2025

Sistemática: Caso isolado (Turma)

 **Tese fixada / Decisão:** Não cabe a ação de consignação em pagamento para fins de recolher o tributo em parcelas, devendo o devedor consignar o valor integral da exação questionada.

 **Resumo do caso:** O STJ reafirmou que a ação de consignação em pagamento tributária (art. 164 do CTN) exige o depósito do valor integral do tributo tal como exigido pelo Fisco, sendo incabível seu manejo para viabilizar o recolhimento parcelado do débito, já que a consignação pressupõe controvérsia sobre a exigibilidade ou o modo de pagamento do tributo — e não mecanismo de parcelamento à revelia da via administrativa própria.

 **Conexões:** Art. 164 do CTN (ação de consignação em pagamento); complementa a ficha sobre exigência de dupla cobrança para cabimento da consignatória (REsp 2.397.496-SP).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13614/nao-cabe-a-acao-de-consignacao-em-pagamento-para-fins-de-recolher-o-tributo-em-parcelas-devendo-o-devedor-consignar-o-valor-integral-da-exacao>

Data da consulta: 04/09/2026

A ação consignatória do art. 164, III, do CTN exige a efetiva cobrança do mesmo tributo por mais de um ente federado

Processo Judicial Tributário

Tribunal: STJ | **Órgão:** 1ª Turma

Processo: AREsp 2.397.496-SP | **Relator:** Gurgel de Faria | **Data:** 12/11/2024

Sistemática: Caso isolado (Turma)

 **Tese fixada / Decisão:** A ação consignatória prevista no art. 164, III, do CTN exige a efetiva cobrança, administrativa ou judicial, do mesmo tributo por mais de um ente federado, não bastando conflito potencial ou meramente normativo de competência.

 **Resumo do caso:** Uma empresa prestou serviços administrativos à Petrobrás e recolheu ISS ao Município do seu estabelecimento prestador, conforme a regra geral da LC 116/2003, mas o Código Tributário do Município onde o serviço foi executado também previa a incidência local, gerando conflito de competência sobre o mesmo fato gerador. O STJ definiu que a consignação em pagamento fundada em bitributação (art. 164, III, CTN) somente é cabível quando há efetiva exigência, administrativa ou judicial, do tributo por mais de um ente — não bastando o risco abstrato de dupla cobrança decorrente de legislações municipais conflitantes.

 **Conexões:** Art. 164, III, CTN; conflito de competência do ISS entre Municípios (local da prestação do serviço); complementa o julgado sobre inadmissibilidade de consignação para parcelamento (REsp 2.146.757-MT).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13281/a-acao-consignatoria-prevista-no-art-164-iii-do-ctn-exige-a-efetiva-cobranca-administrativa-ou-judicial-do-mesmo-tributo-por-mais-de-um-ente-publico-demonstrada-na-peticao-inicial>

Data da consulta: 04/09/2026

Contribuintes que renunciam a ações judiciais para aderir à transação tributária da Lei 13.988/2020 não devem honorários sucumbenciais

Processo Judicial Tributário

Tribunal: STJ | **Órgão:** 1ª Turma

Processo: REsp 2.032.814-RS | **Relator:** Gurgel de Faria, redator para acórdão Paulo Sérgio Domingues | **Data:** 10/06/2025

Sistemática: Caso isolado (Turma)

 **Tese fixada / Decisão:** A renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, exigida como condição para adesão à transação tributária da Lei nº 13.988/2020, não gera, por si só, o dever de pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Fazenda Pública.

 **Resumo do caso:** A Lei nº 13.988/2020 instituiu a possibilidade de transação tributária, permitindo que contribuintes em dificuldades financeiras negociem seus débitos com descontos e prazos maiores, mediante renúncia ao direito discutido em ações judiciais em curso sobre o mesmo débito. A lei foi omissa quanto à incidência de honorários advocatícios sobre essa renúncia. O STJ definiu que, tratando-se de extinção do processo por renúncia motivada pela adesão a política fiscal de incentivo à autocomposição, não se aplica automaticamente a regra geral de sucumbência do CPC, sob pena de desestimular a adesão à transação — finalidade que a própria lei buscou fomentar.

 **Conexões:** Lei nº 13.988/2020 (transação tributária); art. 90 do CPC (honorários na renúncia).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13913/contribuintes-que-renunciam-a-acoes-judiciais-para-aderir-a-transacao-tributaria-da-lei-139882020-nao-devem-ser-condenados-ao-pagamento-de-honorarios-advocaticios>

Data da consulta: 04/09/2026

A base de cálculo da multa de mora corresponde ao valor do débito originário, sem incluir os encargos moratórios

Processo Judicial Tributário

Tribunal: STJ | **Órgão:** 1ª Turma

Processo: REsp 2.126.210-CE | **Relator:** Regina Helena Costa | **Data:** 06/05/2025

Sistemática: Caso isolado (Turma)

 **Tese fixada / Decisão:** A base de cálculo da multa de mora sobre créditos de autarquias e fundações públicas federais corresponde ao valor do débito originário, sem a inclusão de encargos moratórios já incidentes (juros e multas anteriores), sob pena de bis in idem no cálculo do acréscimo.

 **Resumo do caso:** Nos termos do art. 37-A da Lei nº 10.522/2002, os créditos das autarquias e fundações públicas federais não pagos nos prazos legais são acrescidos de juros e multa de mora calculados na forma da legislação aplicável aos tributos federais (art. 61 da Lei nº 9.430/1996). O STJ definiu que essa multa de mora deve incidir apenas sobre o valor originário do débito (principal), e não sobre uma base já acrescida de outros encargos moratórios, para evitar cálculo em cascata (multa sobre multa/juros) sem previsão legal expressa.

 **Conexões:** Art. 37-A da Lei nº 10.522/2002; art. 61 da Lei nº 9.430/1996; limites de multas tributárias (RE 736.090/SC, Tema 863 — já coberto na rodada de Crédito Tributário).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13721/a-base-de-calculo-da-multa-de-mora-corresponde-ao-valor-do-debito-originario-sem-a-inclusao-de-encargos-moratorios-nao-sendo-possivel-atualizar-previamente-esse-montante-pela-taxa-selic-antes-do-calculo-da-penalidade>

Data da consulta: 04/09/2026

É de cinco anos, contado da adesão ao parcelamento, o prazo para o contribuinte questionar judicialmente o débito confessado

Processo Judicial Tributário

Tribunal: STJ | **Órgão:** 1ª Turma

Processo: REsp 1.978.133-SP | **Relator:** Regina Helena Costa | **Data:** 16/06/2026

Sistemática: Caso isolado (Turma)

 **Tese fixada / Decisão:** É de cinco anos, contado da data da adesão ao parcelamento tributário, o prazo prescricional para que o contribuinte questione judicialmente a exatidão da base de cálculo do débito confessado de forma irrevogável e irretratável.

 **Resumo do caso:** Uma cooperativa médica aderiu ao parcelamento da Lei nº 11.941/2009, confessando de forma irrevogável e irretratável débitos de PIS e COFINS para pagamento em 180 meses. Anos depois, ajuizou ação para redimensionar a base de cálculo do crédito tributário confessado, sustentando que valores repassados a médicos, hospitais e laboratórios (atuando como mera intermediária) não deveriam compor sua receita bruta. O STJ definiu que o prazo prescricional de cinco anos para essa pretensão conta-se da data da confissão/adesão ao parcelamento — e não da constituição originária do crédito —, por ser esse o marco em que se consolida a exigibilidade do débito confessado.

 **Conexões:** Lei nº 11.941/2009 (parcelamento); confissão de débito e seus efeitos sobre prazos prescricionais; complementa fichas da rodada de Contribuições Especiais sobre base de cálculo de PIS/COFINS.

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14727/e-de-cinco-anos-contados-da-adesao-ao-parcelamento-o-prazo-para-o-contribuinte-questionar-judicialmente-o-valor-da-divida-que-confessou-ainda-que-o-parcelamento-esteja-em-curso>

Data da consulta: 04/09/2026

Índice Navegável de Julgados

Direito Financeiro e Tributário — Teoria Geral dos Tributos e Espécies Tributárias

1. [É constitucional taxa cujo valor guarde equivalência razoável com o custo do exercício do poder de polícia](#) (Controle Concentrado)
2. [São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de prevenção e combate a incêndios prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar](#) (Repercussão Geral — Tema 1282)
3. [Município não pode criar taxa de fiscalização de torres e antenas de transmissão](#) (Repercussão Geral — Tema 919)
4. [É inexigível a Taxa de Saúde Suplementar por ter sua base de cálculo fixada por resolução, e não por lei](#) (Recurso Repetitivo)
5. [É constitucional adotar o tipo de atividade exercida pelo contribuinte como critério de fixação do valor da taxa de fiscalização](#) (Repercussão Geral — Tema 1035)
6. [É constitucional lei estadual que institui taxa para o exercício do poder de polícia sobre exploração de recursos minerários](#) (Controle Concentrado)
7. [Estados não podem cobrar taxa por serviços gerais de segurança pública, mas podem cobrar por serviços específicos e divisíveis em eventos não gratuitos](#) (Controle Concentrado)
8. [É inconstitucional lei estadual que institui taxa de vistoria veicular para verificação de equipamentos de proteção contra incêndio](#) (Controle Concentrado)
9. [É inconstitucional a cobrança de taxa para emissão de certidões/atestados voltados à defesa de direitos ou esclarecimento de situações de interesse pessoal](#) (Controle Concentrado)
10. [A arrecadação da Taxa de Fiscalização dos Mercados de Títulos e Valores Mobiliários \(TFMTVM\) deve ser destinada à CVM](#) (Controle Concentrado)
11. [É inconstitucional lei municipal que delegue ao Prefeito, sem parâmetros, a fixação por decreto dos valores de taxas](#) (Controle Concentrado)
12. [A Lei de Liberdade Econômica não dispensa, por si só, o pagamento de taxa municipal de localização e funcionamento](#) (Caso isolado (Turma))
13. [É válida a cobrança de custas judiciais e emolumentos com base no valor da causa ou do bem, respeitados limites mínimo e máximo](#) (Controle Concentrado)
14. [O Congresso Nacional está em mora na edição da lei complementar que regulamenta o Imposto sobre Grandes Fortunas](#) (Controle Concentrado)
15. [É constitucional a exclusão de detentores de cargos públicos e seus familiares do Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária \(RERCT\)](#) (Controle Concentrado)
16. [A vedação de adesão ao RERCT por parentesco com ocupante de cargo público não alcança dirigente de sociedade privada com participação minoritária de sociedade de economia mista](#) (Caso isolado (Turma))

Direito Financeiro e Tributário — Legislação, Norma e Obrigação Tributária

17. [O parágrafo único do art. 116 do CTN \(norma geral antielisiva\), incluído pela LC 104/2001, é constitucional](#) (Controle Concentrado)

Direito Financeiro e Tributário — Crédito Tributário

18. [O concurso de preferência entre pessoas jurídicas de direito público na cobrança de créditos tributários não foi recepcionado pela CF/88](#) (Controle Concentrado)
19. [O termo inicial da decadência para novo lançamento, após anulado o anterior por erro na identificação do tributo, conta-se da decisão definitiva que anulou o lançamento originário](#) (Caso isolado (Turma))

Direito Financeiro e Tributário — Administração, Infrações e Processo Tributário

20. [É constitucional a obrigação de empresas beneficiárias de incentivos fiscais informarem à Receita Federal, por meio da DIRBI, os benefícios utilizados](#) (Controle Concentrado)
21. [É constitucional a instituição de Regime Especial de Fiscalização para contribuintes devedores contumazes, sem caracterizar sanção política](#) (Controle Concentrado)
22. [É constitucional a obrigatoriedade do Emissor de Cupom Fiscal \(ECF\) para empresas varejistas](#) (Controle Concentrado)
23. [É possível reconhecer a prescrição intercorrente no processo administrativo para apuração de infrações aduaneiras de natureza não tributária](#) (Recurso Repetitivo — Tema 1293)
24. [As decisões do CARF não podem ser enquadradas como "práticas reiteradamente observadas" para fins de afastar multa e juros \(art. 100, III, CTN\)](#) (Caso isolado (Turma))
25. [A consulta administrativa não suspende nem interrompe o prazo prescricional para restituição ou compensação tributária](#) (Caso isolado (Turma))
26. [É possível reconhecer fraude à execução fiscal mesmo quando a doação do bem penhorado foi feita antes da citação do devedor](#) (Caso isolado (Turma))
27. [Não há fraude à execução fiscal quando o imóvel penhorado foi adquirido por usucapião antes da inscrição em dívida ativa](#) (Caso isolado (Turma))
28. [Não é possível assegurar, na via administrativa, o direito à restituição de indébito tributário reconhecido por decisão judicial transitada em julgado](#) (Repercussão Geral — Tema 1262)
29. [Não cabe ação de consignação em pagamento para recolher o tributo em parcelas](#) (Caso isolado (Turma))
30. [A ação consignatória do art. 164, III, do CTN exige a efetiva cobrança do mesmo tributo por mais de um ente federado](#) (Caso isolado (Turma))
31. [Contribuintes que renunciam a ações judiciais para aderir à transação tributária da Lei 13.988/2020 não devem honorários sucumbenciais](#) (Caso isolado (Turma))
32. [A base de cálculo da multa de mora corresponde ao valor do débito originário, sem incluir os encargos moratórios](#) (Caso isolado (Turma))
33. [É de cinco anos, contado da adesão ao parcelamento, o prazo para o contribuinte questionar judicialmente o débito confessado](#) (Caso isolado (Turma))

TOP 10 Imperdíveis desta Matéria

Os julgados abaixo reúnem a maior probabilidade de cobrança em prova (objetiva, discursiva ou sentença), por já terem sido cobrados em provas recentes, por fixarem teses de repercussão geral/controlado concentrado/recurso repetitivo, ou por tratarem de temas com altíssima vocação de cobrança.

1. São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de prevenção e combate a incêndios prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar

Repercussão Geral — Tema 1282 — RE 1.417.155/RN, 26/03/2025. Repercussão Geral recente (2025) sobre tema recorrentemente cobrado (taxas municipais/estaduais de bombeiros), com potencial de questão objetiva e discursiva sobre especificidade/divisibilidade do serviço público.

2. Município não pode criar taxa de fiscalização de torres e antenas de transmissão

Repercussão Geral — Tema 919 — RE 776.594/SP, 02/12/2022. Tema clássico e recorrente em provas de Magistratura Estadual, testando limites da competência tributária municipal frente à competência material da União sobre telecomunicações.

3. É constitucional adotar o tipo de atividade exercida pelo contribuinte como critério de fixação do valor da taxa de fiscalização

Repercussão Geral — Tema 1035 — ARE 990.094/SP, 19/08/2025. Repercussão Geral de 2025 consolidando critério objetivo (tipo de atividade) para dosimetria de taxas — tema com forte potencial de cobrança em questão objetiva sobre limites à instituição de taxas.

4. O Congresso Nacional está em mora na edição da lei complementar que regulamenta o Imposto sobre Grandes Fortunas

Controle Concentrado — ADO 55/DF, 06/11/2025. Tema de altíssima vocação de cobrança em Magistratura Estadual (Direito Constitucional Tributário): o IGF é tributo classicamente citado em provas por nunca ter sido regulamentado, e o reconhecimento formal da mora pelo STF é fato inédito e recente.

5. O parágrafo único do art. 116 do CTN (norma geral antielisiva), incluído pela LC 104/2001, é constitucional

Controle Concentrado — ADI 2.446/DF, 08/04/2022. Precedente estruturante sobre planejamento tributário e norma geral antielisiva (art. 116, § único, CTN), tema clássico de prova discursiva de Magistratura e diretamente conectado a julgado recente do STJ sobre a mesma norma (2026).

6. O concurso de preferência entre pessoas jurídicas de direito público na cobrança de créditos tributários não foi recepcionado pela CF/88

Controle Concentrado — ADPF 357/DF, 24/06/2021. Julgado de controle concentrado que cancelou súmula histórica do STF (Súmula 563) sobre concurso de credores tributários — tema clássico de sentença em execução fiscal com múltiplos exequentes.

7. É constitucional a obrigação de empresas beneficiárias de incentivos fiscais informarem à Receita Federal, por meio da DIRBI, os benefícios utilizados

Controle Concentrado — ADI 7.765/DF, 20/10/2025. Julgado recentíssimo (2025) sobre nova obrigação acessória de transparência de benefícios fiscais (DIRBI), tema com forte vocação de cobrança por envolver legislação tributária federal recente e debate sobre limites ao controle fiscal de incentivos.

8. É constitucional a instituição de Regime Especial de Fiscalização para contribuintes devedores contumazes, sem caracterizar sanção política

Controle Concentrado — ADI 4.854/RS, 25/08/2025. Tema de altíssima atualidade (devedores contumazes de ICMS) e diretamente relacionado ao eixo de execução fiscal/administração tributária destacado nesta rodada, testando os limites entre fiscalização legítima e sanção política vedada.

9. É possível reconhecer a prescrição intercorrente no processo administrativo para apuração de infrações aduaneiras de natureza não tributária

Recurso Repetitivo — Tema 1293 — REsp 2.147.578-SP e REsp 2.147.583-SP, 12/03/2025. Recurso Repetitivo (Tema 1293/STJ) que preenche lacuna identificada na rodada anterior de Crédito Tributário, distinguindo com precisão o regime da prescrição intercorrente no processo administrativo tributário do processo administrativo aduaneiro sancionador.

10. Não é possível assegurar, na via administrativa, o direito à restituição de indébito tributário reconhecido por decisão judicial transitada em julgado

Repercussão Geral — Tema 1262 — RE 1.420.691/SP, 21/08/2023. Repercussão Geral central sobre o regime de restituição de indébito tributário reconhecido judicialmente, com forte potencial de cobrança em sentença cível/fazendária, dado o intenso contencioso sobre a via de execução do crédito contra a Fazenda.